

한국수자원공사 상임감사위원

시정요구(금액)

제 목	업무 과실에 따른 과태료 회수
소 관 부 서	드드드드처, □□□지사, ♠♠♠지사, ◆◆◆◆지사
조 치 부 서	드드드드처, □□□지사, ♠♠♠지사, ◆◆◆◆지사
내 용	

1. 업무개요

과태료는 행정법규 위반의 정도가 비교적 경미하여 간접적으로 행정 목적 달성에 장애를 줄 위험성이 있는 정도의 단순한 의무태만에 대해 과하는 금전벌로 형벌은 아니며, 관련 사항은 「질서위반행위규제법」에 따른다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「취업규칙」 제9조(손해변상)에 따르면 직원이 고의 또는 중대한 과실로 인하여 공사의 재산에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 변상하여야 한다. 「감사규정」 별표4(고의, 과실 등의 판단기준)에 따르면 관련 법령(규정 및 업무지침 등)에 명확히 명시되어 있음에도 공사 직원으로서 또는 업무 담당자로서 선량한 주의를 소홀히 하여 부적절한 과정이나 결과를 인식하지 못한 경우는 중과실로 판단한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

사업장의 수질기준 초과 등 원수 수질 또는 사업장 특성에 기인한 일부 과
태료 부과 건의 경우 고의 또는 중과실에 해당하지 않으므로 K-water에서 과태
료를 납부하고 직원에게 별도 회수 조치를 하지 않는 것이 타당하다.

그러나 자동차 검사 지연 등 관련 법령 등에 명확히 명시되어 있음에도 주
의를 기울이지 않아 발생한 과태료에 대해서는 K-water에서 납부하되, 담당자에
게 납부 비용에 대해 회수하는 것이 타당하다.

관계부서 의견

■■■지사는 감사의견을 수용하며 향후 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을
제시하였다.

◆◆◆◆◆지사는 관련 법령 미숙지 등으로 과태료 발생 및 오처리하였으나,
차후 재발방지에 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

ㄷㄷㄷㄷ처, ♠♠♠지사는 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ㄷㄷㄷㄷ처장은 관련 법령 등에 명확히 명시되어 있으나, 업무 담당자가 주
의를 기울이지 않아 발생한 과태료 납부 금액(32천원)을 회수하시기 바랍니다.

(시정(금액))

② ■■■지사장은 관련 법령 등에 명확히 명시되어 있으나, 업무 담당자가 주

의를 기울이지 않아 발생한 과태료 납부 금액(32천원)을 회수하시기 바랍니다.

(시정(금액))

③ ♠♠♠지사장은 관련 법령 등에 명확히 명시되어 있으나, 업무 담당자가 주의를 기울이지 않아 발생한 과태료 납부 금액(288천원)을 회수하시기 바랍니다.

(시정(금액))

④ ◆◆◆◆지사장은 관련 법령 등에 명확히 명시되어 있으나, 업무 담당자가 주의를 기울이지 않아 발생한 과태료 납부 금액(41천원)을 회수하시기 바랍니다. (시정(금액))